

Envigado, junio 10 de 2025

Señora

Adriana Guevara

Administradora

**Ref: VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES (SG-SST) EN LA URBANIZACION MANZANARES DE LA CUENCA PH**

Un programa de SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) incluye varios componentes claves para asegurar el bienestar de los trabajadores, contratistas y otros y la prevención de riesgos. Estos incluyen la política de seguridad y salud, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la planificación de programas y acciones preventivas, la capacitación y formación, la promoción de la salud, la investigación de incidentes, la inspección de instalaciones y equipos, y el seguimiento y mejora continua del sistema, para asegurar un lugar de trabajo seguro y saludable

Por lo anterior le solicito me informe mediante Evidencia física del cumplimiento obligatorio que debe tener la Urbanización Manzanares de la Cuenca en cuanto a:

1. **IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), para los contratistas**, de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en artículo 1 y de acuerdo al artículo 2.2.4.1.1 del decreto 1072 de 2015 que establece que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Las propiedades horizontales deben hacer partícipes a sus contratistas en el SG-SST, algunos contratistas usuales de una propiedad horizontal son:

- ✓ Contratista para mantenimiento de ascensores
- ✓ Contratista para servicios de vigilancia
- ✓ Contratista para servicios de aseo
- ✓ Contratista para servicios de fumigación
- ✓ Contratista para actividades de jardinería
- ✓ Contratista para limpieza de fachadas
- ✓ Contratista para mantenimiento de bombas de agua
- ✓ Contratista para mantenimiento de plantas eléctricas
- ✓ Contratista para mantenimiento de instalaciones

- ✓ Contratista para servicios contables
- ✓ Contratista para asesoría legal.
- ✓ Contratista para administración.

- La Urbanización ha cumplido con el registró en la página web del Ministerio del trabajo el formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado y los planes de mejora de acuerdo al artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 en forma oportuna?
- **SANCIONES:** Artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo [91](#) del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo [13](#) de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo [II](#) del Título 4 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

**Parágrafo 1.** Conforme a los artículos [8°](#) y [11](#) de la Ley 1610 de 2013, se podrá disponer el cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

**Parágrafo 2.** En el acto administrativo de sanción se debe señalar con precisión y claridad cada uno de los Estándares Mínimos objeto de investigación y sanción administrativa laboral; identificando claramente, las personas naturales o jurídicas objeto de investigación, cada estándar presuntamente incumplido y las sanciones o medidas que serían procedentes en cada caso.

Para evitar estas sanciones, es importante que las propiedades horizontales:

- Realicen la autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST de manera oportuna.
- Diligencien correctamente el formulario de evaluación y lo presenten en el sitio web del Ministerio del Trabajo.
- Implementen medidas para mitigar los riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud de los empleados.
- Cumplan con todas las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. .

2. **IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS** No solo debe tener en cuenta a empleados, contratistas y subcontratistas, sino también a los residentes y visitantes (cuando transitan en las zonas comunes)., debe incluir la identificación de riesgos, recursos disponibles, responsabilidades asignadas, procedimientos de actuación y mecanismos de comunicación. También debe incluir señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación y ubicación de equipos de seguridad, entre otros elementos.

- Las copropiedades deben realizar simulacros de evacuación en los cuales se vinculen a todas las personas que habitan o trabajan en la propiedad horizontal, por lo menos una vez al año.
- Debe contar con la señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación, ubicación de equipos contra incendios, ubicación de equipo de primeros auxilios, señalización de zonas de riesgo eléctrico, temperaturas extremas, piso húmedo, entre otros.
- Deben establecer el funcionamiento de las Brigadas de emergencia
- Deben tener elementos para atender una emergencia, en pequeñas propiedades se puede tener un botiquín tipo A y una tabla de inmovilización espinal, pero en grandes áreas se debe contar con un botiquín tipo B o tipo C según lo establece la Resolución 705 de 2007 la cual determina el tipo de botiquín según el área y extintores en buen estado y no vencidos.
- Se debe realizar un censo de la población fija y flotante para lo cual se debe actualizar la información de las personas que circulan frecuentemente por la propiedad horizontal, sean estos residentes o trabajadores y establecer los planes de atención y prevención de emergencias que tengan en cuenta todos los perfiles

Los trabajadores deben tener conocimiento del actuar en momentos de riesgo y como proteger su vida. Las empresas que no cumplan con la realización de los simulacros, así como el plan de emergencia puede ser sancionado hasta por 500 salarios mínimos legales vigentes. Decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo

3. **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
Obligación de la propiedad horizontal asociada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento de maquinaria y equipo.

Este plan debe incluir todos los procedimientos y actividades relacionadas, entre otros con:

- ✓ Inspección de equipos de emergencia
- ✓ Recarga de extintores

- ✓ Mantenimiento de ascensores
- ✓ Mantenimiento de bombas de agua
- ✓ Mantenimiento de plantas eléctricas
- ✓ Limpieza de depósitos de agua
- ✓ Fumigación de instalaciones.
- ✓ Inspección a los shut de basuras- Medición de gases.

Todas estas actividades deben quedar documentadas y se debe guardar la evidencia de la realización de las actividades.

En el procedimiento de adquisiciones y contratación de proveedores se deben incluir los requisitos de contratación de estos servicios para garantizar la seguridad y la salud de quienes forman parte de la propiedad horizontal.

La administración de la copropiedad debe verificar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo de sus contratistas.

Las normas son de estricto cumplimiento , y ante el caso de una emergencia o accidente en un conjunto residencial , los inspectores de trabajo, la fiscalía y los entes de control estarán pendientes de las actividades y documentación generadas, en el antes , durante y después de los sucesos.

El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) puede tener las siguientes consecuencias:

- **Sanciones económicas:** La propiedad horizontal puede ser multada por el Ministerio del Trabajo. Las empresas que no cumplan con la realización de los simulacros, así como el plan de emergencia puede ser sancionado hasta por 500 salarios mínimos legales vigentes.
- **Suspensión de actividades:** En casos graves, el Ministerio del Trabajo puede ordenar la suspensión temporal de las actividades de la propiedad horizontal.
- **Responsabilidad penal:** En casos de accidentes mortales o lesiones graves, los responsables de la propiedad horizontal pueden enfrentar procesos penales y civiles.

Con copia: Revisoría Fiscal y Consejo de Administración.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. Sanchez', with a large, stylized 'S' and a long horizontal stroke extending to the right.

SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ  
CONSEJERO TESORERO  
CONTADOR PUBLICO TP101963-T